

0002256-41.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN ERIK DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de WILLIAN ERIK DIAS e EILA CAROLINE PEREIRA COSTA, denunciando-os como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002256-41.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002256-41.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN ERIK DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de

WILLIAN ERIK DIAS e EILA CAROLINE PEREIRA COSTA, denunciando-os como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo segundo, inciso II e VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, na Estrada Municipal de São José da Bela Vista, situada naquele município, comarca de Franca, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, ou seja, uma faca, contra a vítima Edson Fernandes da Cunha, subtraíram para si o veículo da marca GM, modelo Onix, cor prata, placas ERN 4D73, o telefone celular da marca Motorola, modelo G8, avaliado em R\$779,90, e o telefone celular da marca Alcatel, avaliado em R\$150,00 (páginas 51/52), pertencentes à referida vítima.

Recebida a denúncia, com decretação de prisão preventiva de ambos os réus, a ré Eila foi citada pessoalmente e apresentou sua defesa, enquanto o réu Willian foi citado por edital, sendo o processo, em relação a ele, suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Por sentença prolatada nos autos 1502134-85.2021.8.26.0196, a ré Eila Caroline Pereira Costa foi condenada como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Houve recurso de apelação interposto pela defesa.

Autos foram desmembrados do processo nº 1502134-85.2021.8.26.0196 para o réu Willian Erik Dias.

Citado pessoalmente, com apresentação da resposta à acusação, ocorreu o término da suspensão do processo (artigo 366 do Código de Processo Penal).

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, a da tentativa em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da sanção reclusiva, ou subsidiariamente, a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovados (boletim de ocorrência de páginas 04/06; auto de exibição e apreensão de página 09; relatório de investigação de páginas 13/17; auto de exibição e apreensão de página 21; auto de reconhecimento pessoal de páginas 24/25; auto de exibição e apreensão de página 26; autos de entrega de páginas 27 e 38; relatório de investigação complementar de páginas 39/44; auto de avaliação de páginas 51/52).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter a ré efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, alegando que ter feito o uso de uma faca.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida,

sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 309 – feito nº 1500737-88.2021.8.26.0196; página 310 – feito nº 1501066-60.2019.8.26.0426), razão pela qual majoro a pena-base em 1/6: 04 anos e 08 meses de reclusão.

Segunda Fase: Reconheço a atenuante de confissão. No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo: 04 anos de reclusão.

Terceira fase: Incidindo duas causas de aumento do artigo 157, parágrafo segundo (incisos II e VII), do Código Penal, elevo a pena em 2/5, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Em observância ao disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, mesmo com o tempo de prisão já cumprido pelo acusado, o regime inicial em nada altera.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira da ré declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu WILLIAN ERIK DIAS como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II e VII, do Código Penal, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime aplicados e tendo o réu respondido o feito preso, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA